"KARAYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI, EV VE İŞYERLERİNE VERİLEN TAŞIMACILIK VE YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMETLERİ"

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri konusunda faaliyette bulunan işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri konusunda faaliyette bulunan işyerlerinde asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Taşıma-Taşımacı-Yük-Şehirlerarası ve Şehir içi Taşıma

Taşıma: Eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesini,

Taşımacı: Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yük: İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesneyi,

Şehirlerarası taşıma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımaları,

Şehir içi taşıma: Belediye sınırları ile mücavir alanı dâhilinde yapılan taşımaları,

4.3. Kalkış ve Varış Noktası

Kalkış noktası: Eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri,

Varış noktası: Eşyanın götürülmek istendiği yeri,

4.4. Gönderen-Gönderilen

Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,

Gönderilen: Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiyi,

4.5. Araç Sahibi

Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

4.6. Hizmetli

Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişileri,

4.7. Belediye

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

4.8. Büyükşehir Belediyesi

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliğini,

4.9. Taşıma Sınırı

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığını,

4.10. İşleten

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi,

4.11. Mesleki Yeterlilik

Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

4.12. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilen, kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi,

4.13. Mücavir Alan

Belediye sınırlarına komşu olup kentin ilerideki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanları,

4.14. Kamyon / Kamyonet

Kamyon, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 Kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

Kamyonet, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

4.15. Özel İzin Belgesi ve Yetki Belgesi

Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile il-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan şehir içi yük taşımacılarına, büyük şehirlerde büyükşehir belediyelerince, verilen belgeyi,

Yetki Belgesi: Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen yetki belgesini,

4.16. Psiko-Teknik Değerlendirme

Yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışan sürücülere ilişkin sağlık raporunu,

4.17. Sürücü

Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

4.18. SRC Belgesi

Sürücü mesleki yeterlilik belgesini,

4.19. Şoför

Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

4.20. Taşıt

Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan aracı,

4.21. UKOME

Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

4.22. Sevk İrsaliyesi

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

4.23. Taşıt Kartı

Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

4.24. Güzergâh İzin Belgesi

Ticari amaçla şehir içinde taşımacılık faaliyetinde bulunanlara İl veya İlçe Trafik Komisyonlarınca verilen belgeyi,

İfade eder.

II. BÖLÜM

KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17 nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59 uncu maddesinin "Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

….."

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85 nci maddesinin "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur."

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86 ncı maddesinin "İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan

bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……"

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7 nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13 üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Karayolu ile Yük Taşımacılığı, Ev ve İşyerlerine Verilen Taşımacılık ve Yükleme-Boşaltma Hizmetleri İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

2.1.2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2.2. Yönetmelikler

2.2.1. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

2.2.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği

2.2.3. Karayolu Trafik Yönetmeliği

2.2.4. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

3. Karayolu ile Yük Taşımacılığı, Ev ve İşyerlerine Verilen Taşımacılık ve Yükleme-Boşaltma Hizmetleri Yapan İşyerleri İle İlgili Mevzuatın Genel Hususları

3.1. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu; kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığını, taşımacıları ve taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerleri düzenleyen temel kanundur.

Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Yine bu kanun uyarınca, taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

İl sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili Valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar ise belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir.

Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför

bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı, gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır.

Özel İzin Belgesi: Kanunun 33 üncü maddesine göre, ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu izin özel izin belgesi ile verilir. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi; bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük yüklerin karayolu ile taşınması için verilmektedir. Bunun için; yük, ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olmayan bir araca yüklendiğinde meydana gelen toplam ağırlık ve/veya boyutların yasal sınırların üzerinde olmasının söz konusu olması ve karayolundan başka bir ulaşım imkanının bulunmaması gerekmektedir.

3.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)

Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu" nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık işi ile iştigal eden her firmanın, faaliyet alanına göre yetki belgesi alması ve taşımalarında kullandığı her bir taşıtı (özmal veya sözleşmeli) yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave ettirerek taşıt kartını alması zorunluluktur.

Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrası gereğince, adlarına yetki belgesi düzenlenen firmaların, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik (üst düzey yönetici ve/veya orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişilerin istihdam edilmesi) ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

3.2.1. Yetki Belgesi

Yönetmelik kapsamına giren ve bu kapsamda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türleri 6 ncı madde de, bu belge türleri için gerekli kriterler ise 13 üncü maddede düzenlenmiştir. Buna göre;

3.2.1.1. C türü yetki belgesi ve gerekli kriterler: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

Ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) C3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü

ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

3.2.1.2. G türü yetki belgesi ve gerekli kriterler: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) G1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G4 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir.

G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

3.2.1.3. H türü yetki belgesi ve gerekli kriterler : Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) H1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilir.

H1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

b) H2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilir.

H2 yetki belgesi için başvuranların, 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

3.2.1.4. K türü yetki belgesi ve gerekli kriterler : En çok karşılaşılan yetki belgesi türüdür. Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle il içi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz.

K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz.

b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Uygulamada en çok kullanılan yetki belgesi türü K belgeleri olup, bu belgeler Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü bulunmayan il ya da ilçeler de ise Ticaret Odalarınca tanzim edilmektedir.

3.2.1.5. M türü yetki belgesi ve gerekli kriterler *:* Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) M1 yetki belgesi: İl içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M1 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m^2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m^2'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına,

4) 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) M2 yetki belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M2 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m^2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m^2'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

5) Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

c) M3 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M3 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m^2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m^2'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

5) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması,

6) M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

3.2.1.6. P türü yetki belgesi ve gerekli kriterler **:** Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P türü yetki belgeleri için;

a) P1 yetki belgesi için başvuranların;

1) İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m^2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m^2'lik kapalı alanın kullanım hakkına,

4) En az 5 adet dağıtıcı elemana,

5) 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) P2 yetki belgesi: Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P2 yetki belgesi için başvuranların;

1) İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m^2'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m^2'lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,

5) 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

6) Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

3.2.2. Taşıma işlerinde istihdam edilenler:

Karayolu taşımacılığı yönetmeliği uyarınca yetki belgesi sahipleri;

a) Hizmetlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmakla yükümlüdürler.

b)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edilmemesi durumunda doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.

Yine taşıma işlerinde istihdam edilenler;

a) Hizmetin gerektirdiği niteliklere ve bu Yönetmelikte yer alan mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak zorundadır.

b) Yetki belgesi sahipleri, personelinin ve çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadır.

c) Hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmaksızın istihdamın tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

d) Üstlendikleri hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;

a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,

b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları,

d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,

e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

f) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

şarttır.

Yönetmelikte bahsi geçen psikoteknik sağlık raporlarına yönelik olarak ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tatafından yayımlanan 13/06/2007 tarihli 2007/31 sayılı bir genelgede de aynı şekilde sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yine söz konusu raporları düzenleyecek olan Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin işleyişini düzenlemek amacıyla da Sağlık Bakanlığı tarafından 2005/88 sayılı genelge yayımlanmıştır.

3.3. 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği

Karayolu ulaşımında temel yasa 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeni ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemler bu Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulamasıyla ilgili düzenlemeler Karayolu Trafik Yönetmeliğinde yapılmıştır.

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere illerde ve gerekli görülen ilçelerde trafik tescil şubeleri veya büroları kurulmuştur. Bu şubeler veya bürolar; araçların Karayolları Trafik Kanununa göre gerekli araç ve gereç açısından donatılıp donatılmadığını, sürücülerini ve bunlara ait belgelerin tam olup olmadığını, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını kontrol eder, araçların tescil işlemlerini yapar, belge ve plakalarını, sürücülerin belgelerini verir, ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutar.

Araç sahipleri araçlarını tescil ettirmek ve tescil belgesini almak zorundadırlar. Tescil edilen araçlar, "trafik belgesi" ve "tescil plakası" almadan karayoluna çıkarılamaz. Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.'ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri Trafik Tescil kuruluşlarınca, askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri ise; kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca, özel ve tüzel kişilere ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar. Ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır.

Araç sahipleri satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde tescil yaptırmak zorundadır. Yazılı olarak yapılan başvuru neticesinde araç tescil edilir ve Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi düzenlenir. Tescil belgesi, sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi, bir başka İle nakli hallerinde geçersiz sayılır. Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri bir ay süre ile geçerliliğini korur. Trafik belgesi ise, tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir.

Trafik Kanununa göre; otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacakların "B", otobüs kullanacakların ise "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmaları gerekmektedir.

"E" sınıfı sürücü belgesi ile "B", "C" ve "F" sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler. Araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.

Bu şoförler sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz.

Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir.

Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır.

Yük taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;

a) Araç işletenlerinin; kamyonlarında takograf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları, araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren "1" ay süreyle araçlarda, "5" yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri, trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları, yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, şehirlerarası yolcu nakliyatı yapan araçlarda, çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları zorunludur.

b) Taşıt şoförlerinin; mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri, zorunlu olduğu halde takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren "1" ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri

zorunludur. Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1'ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15'i yol kenarında, % 25' i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Takograf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır.

Şehiriçi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türündeki taşıtlarda takoğraf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz. Takograf cihazı yerine sürücü çalışma belgesinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

Sürücü çalışma belgesi, ciltli, cebe sığacak büyüklükte ve "1" yıllık araç kullanma sürelerinin işlenebileceği hacimde olacak şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu belgelerin dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilir. Sürücü çalışma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmesi şartıyla, ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca verilir.

3.4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle 5393 Sayılı Belediye Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile ticari amaçla çalışan araçların durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

3.5.Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

5216 sayılı Kanun gereğince oluşturulan UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Yük taşımacılığı açısından UKOME'nin görev ve yetkisi yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

" Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

görevli ve yetkilidir." şeklinde açıklanmıştır.

3.6. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği uyarınca; mesleki yeterlilik; mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, mesleki saygınlık; ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, mesleki yeterlilik eğitimi; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi, mesleki yeterlilik belgesi; kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi; mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma Bakanlığınca verilecek yetki belgesini, mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi; mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi, sürücü; karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder.

Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir. Bunlar faaliyet alanlarına göre;

a) <u>ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi:</u>

A1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Ticari Amaçla Otomobil İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Gerçek Ve Tüzel Kişiler
A2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Ticari Amaçla Otomobil İle Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapan Gerçek Ve Tüzel Kişiler
A3 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Ticari Amaçla Oto Kiralama İşletmeciliği Yapan Gerçek Ve Tüzel Kişiler
B1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
B2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Otobüsle Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı
B3 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Otobüsle Uluslararası Ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması
C2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
C3 Ytürü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı
D1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
D2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı
F1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği
F2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği
G1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği
G2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği
G3 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Kargo Acenteliği
G4 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Kargo Acenteliği
H1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
H2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu
K1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
K3 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı
L1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği İstihdam Zorunlu
L2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği
M1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-İl İçi Kargo İşletmeciliği
M2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Kargo İşletmeciliği
M3 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği
N1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği
N2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği
P1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-İl İçi Dağıtım İşletmeciliği
P2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği
R1 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü
R2 Türü Taşımacılık Yetki Belgesi-Uluslararası Ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

Yukarıda yetki belgesi sahipleri UDY ve ODY belgesi olan üst düzey yönetici istihdam etmekle mükelleftirler. Aksi halde belirtilen süreler içerisinde bu durumun düzeltilmemesi halinde 10 gün geçici durdurma cezası ile idari para cezası uygulanmaktadır. Türlerine göre UDY belgeleri ise şu şekildedir:

1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi:

A1 (Ticari amaçla Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A2 (Ticari amaçla Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A3 (Ticari amaçla Oto kiralama işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
B2 (a-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar, b-Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar, c- 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlar,)
C3 (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşıması yapan gerçek ve tüzel kişiler),
D2 (a-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar, b-Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar, c-1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlar),
F1 (Ticari amaçla Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
F2 (Ticari amaçla Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G1 (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G2 (Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G3 (Ticari amaçla Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G4 (Ticari amaçla Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H2 (Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H1 (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
K1 (Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapanlar),
K3 (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
M1 (Ticari amaçla İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
N1 (Ticari amaçla İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
P1 (İl sınırları içinde dağıtım yapan gerçek ve tüzel kişiler),
T2 (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapanlar) ve
T3 (Eşya terminali işletmeciliği yapanlar)

Orta düzey yönetici belgesi olan personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Belge türleri:

1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi: Bu belge türü, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ticari amaç ile eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC1 ve SRC2 belgesi için yaş şartı en az 26 en fazla 63, SRC3 ve SRC4 belgesi içinse en az 19 en fazla 63 yaştır.

1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı: Bu belgeyi almak için her hangi bir ehliyete sahip olmak ve ilkokul (5yıllık)mezunu olmak yeterlidir.

5) SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı, olarak düzenlenir ve verilir.

Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleri aşağıdaki gibidir;

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

3.7. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

24/07/2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğinin amacı elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Yönetmeliğe göre, Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

3.8. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu İle Ticaret Sicili Tüzüğü

Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re'sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Ticaret Sicili Tüzüğüne göre hakiki ve hükmi şahısların unvan ve işletmelerini tescil ettirme mükellefiyeti;

Hakiki veya hükmi şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanı seçmeğe ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret siciline tescil ettirmeğe mecburdur.

Bir amme hükmi şahsına ait olup da hükmi şahsiyeti bulunmayan işletmeler dahi bir unvan seçip kullanmaya mecbur oldukları gibi bu işletmelerin ve unvanlarının onların sahipleri olan hükmi şahıslar tarafından tescil ettirilmesi de mecburidir.

Donatma iştirakleri de işletmeyi ve kullanacakları unvanı tescil ettirmeğe mecburdurlar.

Tescil ettirme mükellefiyeti işletmenin açıldığı günden itibaren "15" gün içinde yerine getirilir. (T.T. K.m. 42, f.1)

3.9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İle Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

5362 sayılı Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca

esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten veya faaliyette iken kayıt beyannamelerinde meydana gelen değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç "30" gün içinde sicile geçmesi gereken hususları bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç "30" gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır.

3.10. Şehir İçi Nakliye Araçlarının İzin Belgeleri

Gerek büyükşehir belediyesi olan şehirlerin UKOME kararları, gerekse de diğer şehirlerin belediyelerince, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde yük nakli için belediyeden izin belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu belge türleri, kimi belediyelerde, Şehir İçi Yük ve Çekici Araç Taşıma Ruhsatı veya Yük ve Eşya Taşıma İzin Belgesi, kimisinde de Özel Yük İzin Belgesi, Ağır Tonajlı Araçlara Verilecek İzin Belgesi adı altlarında düzenlenmiştir. Bu belge türlerinin ilgili belediyelerce düzenlenmesi aşamasında başvuru sahiplerinden araçla ilgili belgelerin yanında "Kendisine ait veya iş anlaşmalı şoförün ehliyetinin fotokopisi" gibi belgeler de istenebilmektedir.

3.11. Ticari Taşıt Tanıtma Kartı (Ticari Araç Tahsis Belgesi)

Bazı Belediyelerce çalışma ruhsatı ile birlikte ticari taşıt tanıtma kartı da verilmektedir. Ticari taşıt tanıtma kartında ruhsat sahibine ilişkin bilgiler yanında ruhsat sahibinin söz konusu araç için istihdam ettiği şoföre ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

3.12. 4857 Sayılı İş Kanunu, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü ve İlgili Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler

Kanunun birinci maddesinde, 4 üncü maddesinde sayılan istisnalar hariç bütün işyerlerinde bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiş olup, 4 üncü maddesinde sayılan istisnalar içinde ise sadece deniz ve hava işleri işyerlerinde Kanunun uygulanmayacağı belirtildiğinden kara yolu işi işyerleri bu Kanun ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında yer almaktadır.

İş Kanununda; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme şeklinde tanımlanmış ve iş sözleşmesinin, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi olmadığı belirtilmiştir. Ancak süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denmekte ve İş Kanununun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmamakta, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme; kısmi süreli iş sözleşmesi olur ve kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.

İşin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Ancak 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmekte ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunlu olup ayrıca zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için yukarıda belirtilen hususlar uygulanır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Tatil yapılmayarak çalışılırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma

veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler, bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

3.13. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla "16" yaşını doldurmuş fakat "18" yaşını bitirmemiş çocukların, hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri bu tüzükte belirtilmiştir. Tüzükte bulunan ağır ve tehlikeli işlere ait cetvelin 95 inci maddesinde **insan ve taşımaya özgü taşıt araçlarında** pilotluk, kaptanlık, **şoförlük** ve buna yardımcılık işleri yer alarak bu tür işler ağır ve tehlikeli işlerden sayılmıştır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ile "16" yaşını doldurmuş fakat "18" yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile saptanması zorunludur.

3.14. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin amacı, karayollarında … hareket halindeki taşıtlarda yapılan … taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemek şeklinde belirtilmiştir. Yönetmelikte;

Haftalık iş günleri; bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamı,

Çalışma dönemi; işin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir denkleştirme süresi,

Çalışma süresi; bir çalışma dönemindeki toplam iş süresi, şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre; çalışma dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından belirlenmektedir. Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü "7,5" saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır. Bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi "45" saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması "45" saati geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi "11" saati, gece çalışma süresi "7,5" saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de "9" saati geçemez . Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak duraklama yerlerinde verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliğinin gereği olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içerisinde verilir. İşçiler, "24" saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz "24" saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

Fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır. Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır. Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı "270" saati aşamaz. Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde; her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda, işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olan ile işveren veya işveren vekilini, çalışma dönemini, işin günlük başlayış ve bitiş saatlerini, ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını, hafta tatili günlerini göstermek, bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmak, varsa 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesi anlamında atanmış işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.

3.15. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelikte; fazla çalışma; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık "45" saati aşan çalışmaları, fazla sürelerle çalışma ise; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle "45" saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve "45" saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.

Gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

III.BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgilerdir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, karayoluyla yük taşımacılığı işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise, yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulması oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Nakliye vasıtaları ile ilden ile veya şehir içi yük taşımacılığı yapan işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi yapılırken, mümkün olabildiği ölçüde işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; belediye başkanlıklarından temin edilen belgelerden elde edilen bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır. Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip incelemeye konu edilen işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (şoför, muavin, hamal) benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ve kamu kuruluşlarından alınan bilgiler gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içerisinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özellikle şehir içi taşımacılık faaliyeti gerçekleştirmek isteyenler ilgili belediyeden çalışma izni alırken veyahut da bu izni yıllar itibariyle yenilerken aynı zamanda belgelerini de yenilediklerinden, işin ikmalinde çalışan personeli tespit etmek için ilgili Belediyelerden belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli ve ilgililerin (şoför, muavin, hamal ve büro elemanları v.b) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler, işyeri kayıtlarının incelenmesine müteakip Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Belediyelerden Bilgi/Belge İsteme

Şehir içinde veya dışında ev ve işyerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerinin asgarî işçilik incelemesinde, söz konusu işyerlerinin faaliyetleri kapsamında belediyelere vermek zorunda oldukları belgeler ekteki yazı şablon örneği (Ek:4) kullanılarak ilgili belediyelerden istenilecektir.

Belediyelerden istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bu bilgi yada belgelerin ilgili kamu kurum yada kuruluşlarına eksik yada hiç verilmeme durumları ile de karşılaşabilir.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

İşyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel yada gerçek kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (Ek:1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

3. Belediyelerden ve Diğer Kurumlardan Temin Edilmesi Gereken Kayıt ve Belgeler

Şehir içinde veya dışında ev ve işyerine verilen taşımacılık faaliyeti yürütecek olanların, taşıdıkları yükleri şehir içinde bir yere götürmek, indirmek-boşaltmak veya yüklemek için ilgili belediyelerden izin almaları gerekmektedir. Her belediye bu izin için genellikle benzer belgeler talep etmektedir.

3.1. İlgili Belediye Başkanlıklarında Bulunan Belgeler

- Başvuru Formları
- Şehir içi yük nakli izin belgesi veya ruhsatı
- Ticari Taşıt Tanıtma Kartları
- Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları
- Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri
- Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği kaldırıldığından bu belge her belediyede olmayabilir.)
- Kullanıma Uygun Sürücü Belgeleri,
- Nüfus Cüzdan Fotokopileri
- Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri
- İkametgah İlmühaberleri
- Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait ilişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgeleri
- Araç kiralama ve Taşıma Sözleşmeleri

3.2. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkar Odasında Bulunan Belgeler

- Oda sicil belgeleri
- Kapasite Raporları

● İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri

● Ticaret Sicil Gazeteleri

● Esnaf Sicil Gazeteleri

4. Belediyelerden ve Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Söz konusu kayıt ve belgelerin;

İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanın, faaliyet konusunun, işyeri adreslerinin,

İşyerinin oda kayıt bilgilerinin, işyeri üzerine tescilli araç sayılarının ve araç bilgilerinin, söz konusu araçlara ilişkin tescil ve izin belgeleri ile bu araçlarda çalıştırılan şahısların, kiralama suretiyle çalıştırılan araçlara ilişkin tescil ve izin belgeleri ile bu araçlarda çalıştırılan şahısların,

Çalışanların işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemeler ile ilgili hususların (fazla mesai, ücret v.b), çalışma sürelerinin,

İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları tarihlerin,

tespitine yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir.

5. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri incelendikten sonra, incelemeyi yapan müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde meslek veya kamu kuruluşlarının görüşlerinin alınması gereğinin duyulması halinde yazışma yapılmak suretiyle bilgi alınması gerekmektedir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin kanuni dayanağı, işyerinin kurulu bulunduğu adres, inceleme dönemi, yapılan incelemeler (durum tespit ve kayıt incelemesi) sonucu işyerinin yük taşıma kapasitesi, yük taşıma araçları, araçların teknik özellikleri, yük taşıma hizmeti verdiği özel ve kamu kurum ve kuruluşları, işyerinde çalışan personele ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerindeki işçi sayısı, inceleme döneminde ticari faaliyete ara verilip verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve hastalık izni kullanıp kullanmadığı gibi hususların bulunması gereklidir.

Bilgi isteme yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen yük taşıma faaliyetleri için gerekli olan en az araç sayısı ve en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilmelidir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri olabilir.

IV.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Tutulması Zorunlu Kayıt ve Belgeler

1.1. Defterler

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan araçları işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu defterler kanuni zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanuni Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 64
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 64
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. Madde 64

1.2. Belgeler

İşyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanuni zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanuni Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. Mad.238./SSİY 105.Mad./İK. Mad.37
İşçi Özlük Dosyaları(İş Sözleşmesi)	İş Kanunu Madde 75
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. Madde 102
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. Madde 229 ve 232
Taşıma(sevk) İrsaliyeleri	**VUK. 240**
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. Madde 86
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. Madde 8 ve 11
Muhtasar Beyannameler	GVK. Madde 84
İşe Giriş Sağlık Raporları	İş Kanunu Madde 86

2. İlgili Belediyelerden Temin Edilebilecek Belgeler

Belge Türü	Kanuni Dayanak
Şehir içi taşıma başvuru formları	Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesine istinaden İlgili Belediyeler Tarafından Şehir İçi Ulaşımın Düzenlenmesine Yönelik Olarak Yayımlanan Yönetmelikler uyarınca bu belgelerin düzenlenmeleri öngörülmüştür. Her bir belediyenin kendi yönetmeliği dikkate alınarak belgeler talep ve tetkik edilmelidir.
Şehir içi taşıma izin belgesi veya ruhsatı	
Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları	
Nüfus Cüzdanı Fotokopileri	
İkametgah İlmühaberleri	
Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi	
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri	
Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri	Karayolu Trafik Kanunu Madde 91-101.
Sürücü Belgeleri	Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mes.Yet. Eğ.Yönetmeliği (Madde 6)
Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri	Karayolları Trafik Kanunu (Madde 19)
Oda Sicil Belgeleri	Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği (md.9)
Güzergah İzin Belgeleri	İl/İlçe Trafik Komisyonu Kararları

3. Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden/Ticaret Odalarından Temin Edilebilecek belgeler:

Belge Türü	Kanuni Zorunluluk Nedeni
SRC, UDY ve ODY Mesleki yeterlilik belgeleri	Karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliği (Madde 6,7)
Taşımacı Yetki Belgesi	Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Madde 13)
Taşıt Kartı (Yetki belgesi ekidir)	Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Madde 13)

4. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanuni kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (Ek:2) istenecek yada incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (Ek:3) istenecektir.

4.1. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgi Tablosu" düzenlenerek (Ek:5) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada "Çalışan Bilgi Tablosu" içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

4.2. Defterlerin İncelenmesi

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri konusunda faaliyet gösteren işverenlerin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin incelenmesi gerekmektedir.

● Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve numarası, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

● Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

● Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

● İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

● Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

● Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

● Kanuni defterlerde kayıtlı bulunan taşıma araçlarıyla ilgili bilgilerin (plakası vb.),

Tespit edilerek, bu hususlara da kayıt inceleme tutanağında yer verilmelidir.

4.3. Ücret Ödeme Belgeleri Ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

● Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı kanunun 102/e-5 inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 105) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

● Ücret ödeme belgelerindeki tutarlarla muhtasar beyannamelerdeki matrahların ve defter kayıtlarına intikal ettirilen tutarların karşılaştırılması, farklılıkların nedenleri,

● İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza yapılan bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

● İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

● Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

● İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

- Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,
- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 86/4 üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 102/12 nci maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi, işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),
- "30" günden az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olan kişilerin aylık çalışma gün sayılarıyla araçların aylık çalışma gün sayılarının örtüşüp örtüşmediği, farklılıkların ortaya konulması,

● Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

● İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

● Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

● Prim belgelerinin Kurumumuza kanuni süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

● İşverenin şirket olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

● Yük naklinde kullanılan araçların aylık çalışma süreleri, çalışma güzergahları,

● Gider belgelerinden (özelikle akaryakıt alım belgeleri) taşıma işinde kullanılan araçların aylık fiili çalışma süreleri,

● Yine gider belgeleri ve kiralık taşıt sözleşmelerinden taşıma işini yapan firmanın özmal araçlarının dışında sözleşme karşılığı araç kiralamak suretiyle taşıma faaliyetinde bulunup bulunmadığı, taşıtını kiraya veren gerçek veya tüzel kişiler adına Kurumumuzda tescilli işyerinin olup olmadığı,

● Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinden ve şehir içi çalışma ruhsatlarından; taşıma işinde kullanılan araçlarla ilgili bilgiler (plakası, aracın sahibinin kim olduğu, trafiğe çıkış tarihi, tescil tarihi, kapasitesi gibi.)

● Ticari taşıt tanıtma kartları, ticari taşıt kullanma belgelerinden (önceki döneme ilişkin olanlar muhafaza edilmişse), şoför ve yardımcı personel bilgi formlarından ve sürücü belgelerinden; yük nakli taşıma, indirme, boşaltma işinde kullanılan araçları kullanan şoförler ile yardımcı personele ilişkin ilgili bilgiler (adı-soyadı, kimlik bilgileri, sürücü belgesinin sınıfı gibi.) (*Ticari taşıt kullanma belgesi yönetmeliği 19/06/2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır, ancak bu belge belediyelerdeki dosyalarda muhafaza edilmektedir.)*

● Önem derecesi en yüksek belgelerden, işverene ait faturalardan ve **özellikle de sevk irsaliyelerinden** yapılan hizmetin niteliği, cinsi, miktarı ve **taşımayı yapan şoförler ve diğer yardımcı personele** ilişkin belgelerde bulunan diğer bilgiler

● Haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden; aracın plakası, araçta görevli personellerle ilgili bilgiler (adı-soyadı, görevleri), çalışma dönemi, çalışma süresi, işin başlama tarihi ve saati, işin bitim tarihi ve saati, ara dinlenmesi, hafta tatili, postaların sayısı ve çalışma saati gibi bilgiler,

Tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

V.BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri yapan işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalara yer verilmiştir.

Bu bağlamda, karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri yapan işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında tespit edilen hususlar değerlendirilirken; yük naklinde kullanılan araçların işyeri niteliği, araçlarda ve büro işyerlerinde çalıştırılan şahısların sigortalılık niteliği, çalışma gün sayıları ile Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının tespiti, işyerlerinin denetimi sırasında çalışanlarla ilgili tespit edilen hususların kayden ve fiilen tespit kapsamında değerlendirilmesi, bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

1. Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.

İşyerinin tescil işlemlerinde asıl olan, işyerinde yapılan faaliyet konusu dikkate alınarak işyerinin, işverene ait diğer işyerlerinden ayrı olarak Kuruma tescil edilmesidir. Ancak S.S.İ.Y'nin 30'uncu maddesi üç ve dördüncü fıkralarında yer alan;

"Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler Kuruma ait ayrı ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir."

"Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber, büro, yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılır ve işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan üniteye verilir."

hususları doğrultusunda gerçek veya tüzel bir kişilik altında birden fazla araçla yük taşımacılığı yapan işverenlerin söz konusu araçları Kurumda tek sicil numarası ve tek bir dosya üzerinden işlem görebilecektir.

2. Karayolu ile Yük Taşımacılığı Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlarda Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan işyerlerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü ve 7 nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir. Yapılacak incelemelerde de bu husus büyük önem taşımaktadır. Bu tür işyerlerinde, genel olarak araç şoförü, yardımcı personel (muavin), büro ve yükleme-boşaltma personelleri ile bu personelleri yönlendiren ya da koordine eden birim müdürü gibi işçiler çalıştırılmaktadır.

5510 sayılı kanunun 8 inci maddesinde işverenler;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (çalıştıracağı personelleri), sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalışanların belirtilen usullere göre tespit edilen işe giriş tarihlerinden önce işe girişlerinin Kuruma bildirilmiş olması gerekmektedir. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan işyerlerinde çalıştırılacak araç şoförü, yardımcı personel (muavin), büro ve yükleme-boşaltma personelleri ve diğer hizmet akdi konusu birtakım idari görevleri ifa edecek personelin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (a) bendine göre sigortalı sayılmaları zorunluluktur. Bu işyerlerinde çalıştırıldığı ve 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliğine haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin tespitinde; gerek iş sözleşmelerindeki göreve başlama tarihleri gerekse çalışanlarla ilgili düzenlenmesi gereken diğer tüm belgelerde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların bildirimleri en geç "15" gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay içinde yapılır.

Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir.

Bu bağlamda, karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetleri yapan işyerlerini işletenlerden işveren, şirket ortağı, adi ortaklık sıfatlarına haiz olan şahısların elde ettikleri ticari ve serbest meslek kazancı v.b nedeniyle 5510 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi (b) bendi kapsamında değerlendirilmesi yapılıyorsa yukarıda değinilen hükümler göz önünde bulundurulacaktır.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63 üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına

bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir. (Yönetmelik 4 üncü madde)

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar "1" güne tamamlanacaktır. (SSİY. 108/3 Madde)

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan işyerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla kamu kurumlarından (belediyeler, emniyet müdürlükleri v.b) istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86 ncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir. Ancak, özellikle son yıllarda, işyerinde çalışmış gibi Kuruma yapılan bildirimlerin varlığına da rastlanılmaktadır. Bu duruma ilişkin verilerin sözkonusu olması halinde salt adına bildirim yapılan kişilerin ve aynı dönemde çalıştığı bildirilenlerin ifadeleriyle değil, iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de bildirimin doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı anlaşılan kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte inceleme konusu işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde,

anılan kanunun 85 inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması; bu işlerde kullanılan araçların sayıları (özmal ve kiralanan), taşıma güzergahları, güzergahlar arası taşıma faaliyetlerinin süresi/mesafesi, taşıma işlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken işçi sayıları (şoförler, araçtaki yükleme-boşaltma-montaj personeli, idari büro personelleri, taşıma yetki belgesinin türüne göre, zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken ODY ve UDY belgeli personeller v.b.), çalıştırılanlara ödenmesi gereken ücretler ve ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

4.2.1. Yük Taşımacılığı Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların Çalışma Günlerinin Tespit Edilmesi

Yük naklinde kullanılan araçların gerek taşımacıya ait özmal araçlar ve gerekse de sözleşme karşılığı kiralanan araçlar olmak üzere ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir.

Taşıma işlerinde kullanılan araçlar öncelikle; taşımacıya ait kayıt ve belgelerden (yevmiye defteri, envanter defteri, motorlu araç tescil belgeleri, sevk irsaliyeleri v.b) tespit edilmeye çalışılmalıdır. İşyeri kanuni kayıt ve belgelerinden araçların tam olarak tespitinin yapılamaması veya tereddüt olması halinde, belediye, emniyet, ulaşım bölge müdürlüğü ya da ticaret odası kayıtlardan da araçların kesin olarak tespiti her zaman mümkündür.

Araçlarla ilgili hususlar tespit edilirken, aracın plakası, mülkiyet durumu (özmal, kiralık, sahibi), yük taşıma işlerinde kullanılmaya başlanılma tarihi, gibi hususlar mutlaka açıkça ortaya konulmalıdır.

Taşımacıya ait olan veya kiralanan araçların tespit edilmesinin yanında, bu araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığına da dikkat edilmelidir. Araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığının tespitinde, özelikle sevk irsaliyeleri ile akaryakıt alım belgelerinden yararlanılmalıdır.

Yük taşımacılığında kullanılan araçların inceleme aylarındaki çalışma gün sayılarının; haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden yararlanılarak ay be ay tespit edilmesi gerekmektedir.

4.2.2. Yük Nakledilen Güzergahlar ile Taşıma Faaliyetlerinin Süre ve Mesafe Olarak Tespit Edilmesi

Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların tespiti yapılırken, işyerinin denetim dönemi içerisinde yük taşıdığı güzergahların ve buna bağlı olarak da taşıma faaliyetlerinin süre (dakika/saat) ve mesafelerinin (km) de tespit edilmesi gerekmektedir. Taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespitinin nedeni, asgarî işçilik değerlendirmesi sırasında çalıştırılması gereken sürücü ve yardımcı personelin sayısının belirlenmesine olan etkisidir.

Süre tespiti yapılırken, yük alındığı kalkış noktası ile varış noktası arasındaki mesafe ve ile karayolları trafik yönetmeliği gereğince ticari vasıtalar için öngörülmüş bulunan hız limitleri dikkate alınmalı, faaliyetin tespitinde ise gelir faturaları, özellikle sevk irsaliyeleri ve işin konusu ihaleli ise ihale sözleşmelerinden de yararlanılmalıdır.

4.2.3. Çalışanların Ücretlerinin Tespit Edilmesi

Yük taşıma vasıtalarında çalışan işçilere yönelik ücret ödemeleri sefer başına yapılabileceği gibi aylık yada haftalık ücret ödemeleri şeklinde de yapılabilmektedir. İnceleme sırasında, çalıştırılanlara ödenen ücretlerin tespitinde öncelikle işyeri kayıt ve belgeleri göz önünde bulundurulmalı, ancak, işyeri kayıtlarındaki bilgiler mutlak doğru olarak kabul edilmeyip, ücretlerin tespitine yönelik olarak; çalıştırılanların fiili denetim yapılmışsa, denetim sırasında kazandığını beyan ettikleri ücretler dikkate alınmalı, ayrıca meslek kuruluşları ile (Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu vb.) yazışma yapılmak suretiyle bilgi edinilmesi yoluna gidilmelidir.

4.2.4. Araçlarda Çalıştırılan/Çalıştırılması Gereken Kişilerin Tespit Edilmesi

Şehirlerarası veya şehir içi yük taşımacılığında, yahut evden eve taşımacılık sektöründe bilgisine başvurulan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri bu tür işyerlerinde çalıştırılması gereken asgari sürücü ve yardımcı personel sayısı konusunda herhangi bir sınırlama olmadığını, yine bu sektörle ilgili olarak herhangi bir maliyet analizi yapılmadığını bildirmişlerdir. Ancak, Ankara Ticaret Odası ile yapılan yazışmalarımızdan, *evden eve ya da işyerine taşımacılık* sektöründe;

- Her bir faal araç için bir sürücünün;
- Tek araçla hizmet veren küçük işletmeler için asgari iki ambalajlama ve taşıma personelinin,
- İki veya daha fazla aracı bulunan işletmeler için sürücü dışında her bir araç için bir kişinin istihdam edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, evden eve yahut işyerinden işyerine yapılan taşımalarla ilgili asgari işçilik incelemelerinde, bu husus gözetilerek değerlendirme yapılmalıdır.

Özellikle, şehirlerarası yük naklinde Karayolu Trafik Yönetmeliğinde belirlenen (Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır) hüküm çerçevesinde takograf kayıtları esas alınmak suretiyle ikinci şoförün gereklilik durumu ortaya konulmalı, araçların takograf kayıtları titizlikle incelenerek değerlendirilmelidir. Neticede, şehirlerarası yük taşımacılığı ile ilgili incelemelerde çalıştırılması gereken kişi sayısının; trafik ve yolcu güvenliği, taşıma işinin niteliği ve kesintisiz araç kullanma süreleri de dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

4.2.5. Asgarî İşçiliğin Tespit Edilmesi

Şehirlerarası ya da şehir içi yük naklinde kullanılan faal araçların, taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin mesafeleri (saat ve km olarak) dikkate alınarak tespit edilen çalışma gün sayılarının ve akabinde bu araçlarda çalıştırılan ya da çalıştırılması gereken işçi sayısının ve Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu bildirilmesi gereken SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

VI.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Karayolu ile yük taşımacılığı, ev ve işyerlerine verilen taşımacılık ve yükleme-boşaltma hizmetlerini yapan işyerlerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (Ek:1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.
- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

● İşyeri yürütülen faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

● İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

● İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

● İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

● Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

● İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86 ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

● İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER:

EK 1 - İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi
EK 2 - Kayıt ve Belgeleri İsteme Tebligat Şablonu
EK 3 - Kayıt ve Belge İsteme Tutanak Şablonu
EK 4 - Belediye Başkanlığı Yazı Şablonu
EK 5 - Çalışan Bilgi Tablosu